

1500027-33.2022.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... decidiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/ STJ. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500027-33.2022.8.26.0358 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500027-33.2022.8.26.0358

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2004846/2022 - DEL.POL.JACI, 16466309 - DEL.POL.JACI, 123/21/320 - DEL.POL.JACI, 2004846 - DEL.POL.JACI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO PEREIRA BENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Reginaldo Pereira Bento dando-o como incurso nas sanções dos arts. 171, §2º, I, e 155, §§4º, II, e 6º, na forma do art. 69, todos do CP, porque em meados de julho de 2021, na Fazenda Estância SR 1, situada no Distrito Industrial Jardim São Benedito, município de Jaci/SP, nesta Comarca, ele teria vendido dois bezerros de propriedade de Eudes Mercio Rogero como se fossem seus, além do que em data incerta, mas após o fato já descrito e antes do dia 24 de agosto de 2021, na Fazenda mencionada, mediante abuso de confiança, ele teria subtraído trezes reses de gado bovino nelore macho, avaliados em R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), também pertencentes a Eudes Mercio Rogero (fls. 60/62).

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2022 (fl. 64), o réu foi citado (fl. 81) e apresentou resposta à acusação, ocasião em que suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e refuta a existência das infrações penais (fls. 68/78).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e três testemunhas, bem como interrogado o acusado, que negou a prática delituosa.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defesa ratifica os termos da resposta à acusação e roga pela absolvição em razão da insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A questão preliminar aventada pela Defesa pode ser mais bem apreciada por ocasião da análise meritória, eis que influência a carga probatória, razão pela qual relego para tal oportunidade.

Assim presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A pretensão procede em parte.

Com o escopo de apreciar detidamente os elementos de prova coletados, aprecio separadamente cada uma das imputações realizadas na exordial acusatória, iniciando pelo crime de estelionato, cuja materialidade é depreendida do relatório de investigação (fls. 06/09), pelas notas fiscais de produtor (fls. 16 e 21), pela guia de trânsito animal (fls. 17 e 20), pelo auto de avaliação (fl. 43) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria, por sua vez, também é certa e repousa sobre o acusado.

Com efeito, o ofendido Sidney José de Souza, em Juízo, declarou que o acusado, o qual conhecida da região, ofereceu-lhe, por telefone, bezerros pelo valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, valor que de fato se encontrava um pouco abaixo do de mercado. Afirmou que buscou os animais no município de Jaci/SP e pagou o preço mediante transferência bancária que não lembre se foi em favor do acusado ou de terceira pessoa. Acrescentou que que o acusado lhe disse que era gerente da Fazenda onde os animais estava e que queria vendê-los para consertar o seu veículo. Narrou que vendeu os animais por R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) em leilão e depois a Polícia Civil o procurou, ocasião em que obteve conhecimento de que os bezerros eram furtados.

Kátia de Souza, por seu turno, disse que foi responsável pelo leilão em que os animais em questão foram alienados e que a transação foi devidamente documentada. Afirmou que depois foi cientificada da origem dos animais e ressarcio os valores ao real proprietário. Respondeu que já conhecia o acusado, pois ele trabalhava em um sítio da região, e que Sidney lhe disse que o réu afirmou ser proprietário dos animais quando os vendeu.

Já Eudes Mércio Rogero narrou que era empregador do acusado e que confiava nele. Especificamente quanto ao fato ora apreciado (estelionato), afirmou que certa vez viu o acusado entregar dinheiro a um caminhoneiro, motivo pelo qual indagou a este a razão e obteve a resposta de que seria o pagamento de um frete de dois animais realizados até um município vizinho nos dias anteriores. Contou que então indagou o réu, o qual lhe explicou que um amigo havia deixado os animais lá porque seu caminhão havia quebrado e netão teria providenciado o frete. Respondeu que viu o vídeo que foi gravado em seu curral, dos seus animais, pelo acusado e enviado a Sidney, e que o valor dessas duas cabeças de gado lhe foi restituído. Negou que alguma vez tenha autorizado o acusado a expor seus animais a compradores.

Ainda, o policial civil Cláudio Barros da Silva declarou que após tomar conhecimento das notícias de furto propaladas por Eudes, iniciou diligências e constatou que animais teriam sido levadas da fazenda da vítima até a cidade de José Bonifácio/SP, onde Sidney afirmou que os adquiriu do acusado.

Já Rogério Fernando da Cruz, testemunha arrolada pela Defesa, narrou que Eudes pedia ao acusado para expor o gado a eventuais compradores e que não acompanhou a suposta transação firmada com Sidney.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado negou que tenha concretizado negócios com Sidney, embora tenha confirmado ser proprietário do telefone n. (17) 99736-2376.

Ora, ante o conjunto probatório disponível e descrito, infere-se que a negativa firmada pelo réu se mostra demasiadamente insulada, sem qualquer elemento de escora.

No ponto, apesar de o acusado negar ter realizado transações com Sidney, este narrou de maneira séria, firme e coerente que adquiriu dois bezerros do réu, o qual inclusive chegou a lhe ofertar mais animais. A narrativa do ofendido subsiste de maneira coesa desde a fase policial e é corroborada pelos testemunhos de Kátia e Cláudio, assim como pelas declarações do ofendido.

Além disso, as explicações fornecidas pelo réu para o fato de ter gravado vídeos dos animais de Eudes e enviado a possíveis compradores – o que foi feito pelo telefone celular cuja propriedade ele admitiu em Juízo – não encontra respaldo probatório, já que este negou que tenha conferido tal autorização. E, ainda, a vítima Sidney afirmou que o réu lhe disse ser proprietário dos animais vendidos. De mais a mais, não prospera a tese defensiva de que há nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico implementado na fase policial. Isso porque no caso em que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho, por já conhecer o autor do fato, dá-se ensejo a distinguishing quanto ao acórdão do HC 598.886/SC, que invalida qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP. Nesse sentido já decidiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciais". 2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Na hipótese em exame, todas as pessoas ouvidas, em especial Sidney, já conhecia o ora acusado.

Logo, de rigor reconhecer a materialidade da infração penal e sua autoria.

Quanto à tipicidade penal da conduta, de rigor perceber que ela se amolda ao tipo penal do art. 171, §2º, II, do CP.

Passo, então, à análise da imputação do crime do art. 155, §§4º, II, e 6º, do CP, cuja materialidade é depreendida do boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de avaliação (fl. 43) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Já no que diz respeito à autoria delitiva, a dúvida persiste.

Impende se assentar que o juízo condenatório depende da prova clara, segura, convincente e além da dúvida razoável. Trata-se de lição extraída do basilar princípio do in dubio pro reo, que, por sua vez, decorre do direito fundamental à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). No ponto:

O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a

decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.

Essa certeza necessária à condenação, conforme se depreende da lição insculpida no art. 155 do CPP, deve decorrer dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa - não obstante os elementos informativos coletados no curso da investigação policial possam servir como mecanismo de fortalecimento da prova e, assim, atuar no convencimento do julgador. O que não se aceita, à evidência, é o decreto condenatório lastreado única e exclusivamente em elementos informativos, salvo quando estes consistem em verdadeiras provas cautelares, irrepetíveis ou antecipadas.

No caso, não obstante o empenho do Ministério Público ao longo da instrução criminal, em juízo não foram produzidas quaisquer provas de que o ora réu seja o autor da infração penal, de modo que a pretensão punitiva se lastreia unicamente em elementos informativos coletados no âmbito policial, ao arrepio do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, se compulsados detidamente os autos desde a fase investigatória se verifica que são parcas as informações acerca do furto. Em verdade, a investigação repousou quase que exclusivamente sobre a transação realizada pelo acusado com Sidney, mas pouco ou nada tratou dos demais animais, de forma que sobre a dinâmica fática e até mesmo as datas que envolvem tais fatos persiste nebulosidade.

Veja-se que o ofendido Eudes Mércio Rogero declarou que demitiu o acusado após se desentender com ele e que numa quinta-feira o avisou que o novo funcionário começaria a trabalhar na terça-feira seguinte. Explicou que no fim de semana situado nesse ínterim o acusado deixou o local de trabalho, inclusive realizando a sua mudança, oportunidade em que sumiram algumas cabeças de gado. Informou que seu novo funcionário realizou a contagem e avisou que havia animais a menos, motivo pelo qual verificou a propriedade e, além de não encontrar os animais, constatou que não havia sinais de furto. Disse que o acusado tinha a sua confiança e era o responsável pela contagem dos animais. Acrescentou que ficou sabendo que dois de seus animais foi alienado a Sidney e que o respectivo valor lhe foi ressarcido. Porém, as notícias dos autos são de que o acusado se mudou da fazenda do ofendido em 24 de agosto de 2021, ocasião em que teria ocorrido a subtração de quinze cabeças de gado. Entretanto, a documentação disposta nos autos, em especial as notas fiscais e guia de trânsito animal, indicam que os dois bovinos alienados a Sidney o foram mais de um mês antes (fls. 20/21).

Dessa forma, torna-se incoerente concluir que o acusado tenha alienado dois animais e, depois disso, informado que a contagem resultou em cento e vinte e dois bovinos para, finalmente, mudar-se e deixar no local apenas cento e sete cabeças de gado. Ainda, não se pode olvidar que há animosidade entre ofendido e vítima, além do que a testemunha Rogério Fernando da Cruz afirmou que o ofendido presenciou a contagem dos bovinos dias antes da mudança do acusado, a qual também teria ocorrido na presença da vítima.

Também, somada à ausência de diligências voltadas a explicar a subtração desses animais, não foi ouvido o funcionário da vítima que teria verificado a ausência de alguns gados dias após a mudança do acusado.

Logo, é falha a prova a respeito do fato e a afirmação de que foi o acusado quem praticou o furto decorre de verdadeira presunção atinente à função de caseiro por ele exercida.

Nessa senda, a absolvição se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, conclui-se que a culpabilidade é desfavorável, eis que o crime foi praticado com lesão à confiança

que o proprietário dos bens depositava no acusado, o que denota maior grau de reprovabilidade do comportamento. Quanto aos antecedentes, a condenação definitiva ostentada pelo réu será valorada exclusivamente na fase seguinte a fim de evitar bis in idem (Súmula 241 do STJ). Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade do agente, de modo que tais circunstâncias são neutras. O motivo do crime - lucro fácil - é próprio da espécie. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto se evidencia que o agente iniciou a fraude muito antes de sua efetiva consumação, mediante aproximação da vítima e rotineiro contato telefônico, além do que ofereceu outros animais à venda. As consequências do delito são desfavoráveis, já que a fraude repercutiu no patrimônio de diversas pessoas e as envolveu com investigação policial, sobretudo no respeitante àquelas que realizaram transações posteriores documentadas e ressarciram o valor do dano ao proprietário dos bens. Não há o que se valorar, no caso, quanto ao comportamento da vítima. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada uma deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base 01 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Lado outro, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), diante da condenação definitiva imposta nos autos n. 1500205-22.2018.8.26.0390. Assim, incremento a pena intermediária em um sexto e a fixo em 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena ou aumento de pena.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º c.c 60, ambos do CP), já que incerta a capacidade econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda, em vista do quantum de pena aplicado, da reincidência e das circunstâncias judiciais, bem como à luz do disposto no art. 33, §§2º e 3º, do CP, e da Súmula 269 do STJ, é o semiaberto. Esse cenário não resta alterado pela aplicação do art. 387, §2º, do CPP.

A reincidência torna inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, do CP) ou a sua suspensão condicional (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVER o acusado Reginaldo Pereira Bento da imputação do tipo penal do art. 155, §§4º, II, e 6º, do CP, e CONDENÁ-LO como incurso nas sanções do art. 171, §2º, II, do CP, à reprimenda de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Deixo de fixar valor indenizatório mínimo, tendo em vista que o prejuízo foi suportado por terceira pessoa (art. 387, IV, do CPP).

Já em homenagem aos princípios da homogeneidade e da contemporaneidade, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Cientifique-se a vítima (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e expeça-se a guia de execução/carta de sentença.

P. I. C.

Mirassol, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA